

금융회사 인허가 매뉴얼
- (2) 은행 -

2024. 7.

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

- (1) 은행업 인가 1
- (2) 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 35
- (3) 비금융자회사 출자 승인 72

2. 은행

(1) 은행업 인가

I. 은행업 인가 개요

1. 은행업 인가의 의미

□ 은행업은 예금자보호, 자금수급에 있어서의 국민경제적 기능 수행 등 공공성이 요구되는 산업이므로 특별법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 금융위원회(이하 “금융위”라 함)의 인가를 받도록 하고 있음

- 또한, 은행경영의 건전성 유지, 예금자 보호 등을 위하여 은행이 설립된 이후에도 은행의 중대한 조직 변경을 초래하는 행위* 등에 대하여는 금융위의 인가 등을 받도록 하고 있음

* 분할, 합병, 전환, 영업의 전부 또는 일부의 양수도 및 은행업 폐지, 은행의 해산 등

2. 은행업의 소유구조 제한

□ 금융기관에 대한 동일인 주식보유한도 설정

- 은행이 대주주의 사금고가 되는 것을 방지하고 산업자본의 금융지배를 배제하기 위하여 원칙적으로 동일인*은 은행의 의결권 있는 발행주식총수의 10%(비금융주력자의 경우 4%)를 초과하여 보유하지 못함

* 본인 및 특수관계인(친.인척, 비영리법인, 30% 이상의 지분을 소유하고 있는 회사 및 그 임원, 계열회사 및 그 임원, 의결권 공동행사자 등)

○ 동일인 주식보유 한도

(1) 비금융주력자가 아닌 경우

- (시중은행) 10%
- (지방은행) 15%
- (인터넷전문은행) 10%

(2) 비금융주력자의 경우

- (시중은행) 4%
- (지방은행) 15%
- (인터넷전문은행) 10%

〈비금융주력자의 정의〉

- ① 非금융부문의 자본비중이 25% 이상이거나 非금융부문의 자산합계가 2조원 이상인 者
- ② ①이 4%를 초과하여 투자한 투자회사(뮤추얼펀드)
- ③ ①, ② 중 어느 하나에 해당하는 자가 사모투자전문회사의 무한책임사원이거나 출자총액 10% 이상의 지분을 보유하는 유한책임사원에 해당하는 경우, 또는 다른 상호출자제한기업집단에 속하는 계열사가 취득한 사모투자전문회사 지분의 합이 동 회사 출자총액의 30% 이상인 경우의 해당 사모투자전문회사
- ④ ③에 해당하는 사모투자전문회사가 투자목적회사의 주식 또는 지분의 4%를 초과하여 취득, 보유하거나 임원의 임면 등 주요 경영사항에 관하여 사실상 영향력을 행사하는 경우 해당 투자목적회사

□ 동일인 소유한도의 예외

○ 법률에 의한 동일인 주식보유한도 적용 배제

- 정부 및 예금보험공사

○ 한도초과보유 승인을 받은 경우

(비금융주력자가 아닌 동일인)

- 10%(지방은행의 경우 15%), 25%, 33%를 각각 초과할 때마다 금융위의 승인을 요함

(비금융주력자인 동일인)

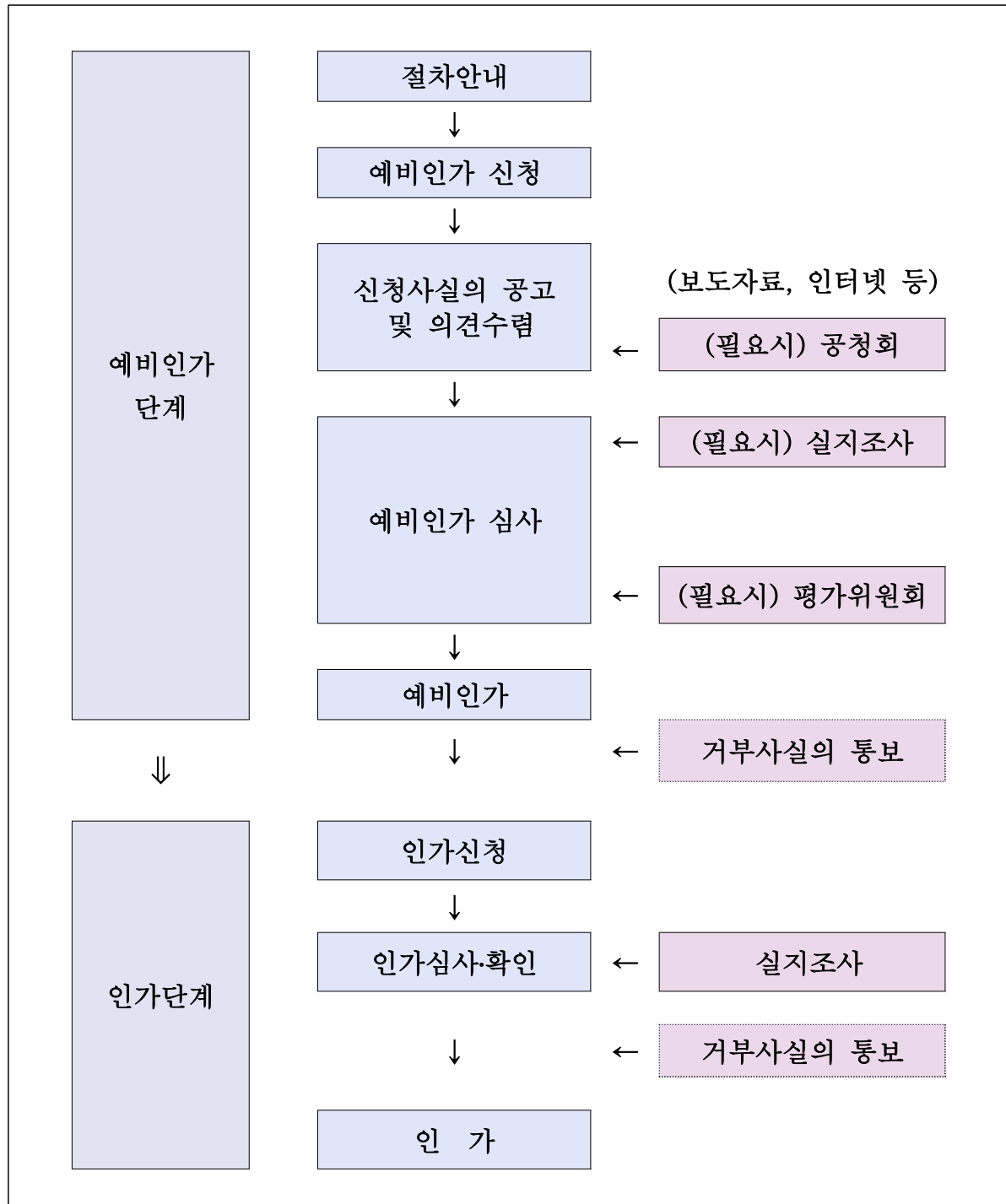
- 의결권 불행사 조건으로 금융위 승인을 얻어 10%까지 초과보유 가능
- 인터넷전문은행의 경우 금융위 승인을 통해 의결권 있는 주식을 최대 34%까지 초과보유 가능*

* 단, 상호출자제한기업집단일 경우에는 정보통신업 비중이 50% 이상 이어야 승인이 가능

- 다음에 해당하는 경우 승인없이 시중은행 주식의 10%까지 보유할 수 있으며, 금융위의 승인을 얻은 경우 10%(지방은행의 경우 15%) 초과 보유 가능
 - 2년 이내에 금융자본으로 전환하기 위한 전환계획을 금융위에 제출하여 승인을 얻은 자
 - 동일외국인의 주식보유비율 이내에서 주식을 보유하는 경우
 - 국가재정법상 기금 또는 그 기금을 관리·운용하는 법인으로 금융위 승인을 얻은 경우

II. 은행업 인가 절차

은행업 인가절차의 일반 흐름도



1. 개 요

□ 은행업 인가의 절차는 예비인가와 본인가로 구분됨

- 은행업 영위 등의 인가를 신청하고자 하는 자는 본인가 신청 전에 예비인가를 신청할 수 있음

* 예비인가는 인가사항에 대한 사전심사 및 확실한 실행을 위해 인가 이전에 예비적으로 행해지는 인가권자의 의사표시를 말하며 인가의 효력을 가지는 것은 아님

- 금융위는 예비인가시 조건을 붙일 수 있음

- 예비인가를 받은 자가 본인가 신청시, 금융위는 예비인가 조건의 이행여부와 본인가 요건 충족여부를 모두 확인하여야 함

2. 예비인가

① 절차안내

- 금융감독원장은 신청인의 인가절차, 심사기준, 신청서류 등 인가관련 제반문의사항에 대하여 서면으로 안내하거나 면담·협의할 수 있음

② 예비인가 신청서의 접수

- 신청인은 예비인가 신청서를 금융위에 제출

③ 신청사실의 공고 및 의견수렴

- 금융위는 예비인가 신청이 있는 경우 의견수렴 등을 위하여 신청일자, 신청인, 신청취지 및 내용, 의견제시방법 및 기간 등을 보도자료, 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고

- 금융위는 필요하다고 판단되는 경우 신청사실의 공고와는 별도로 예비인가 신청에 대하여 이해관계인의 의견을 요청할 수 있음
- 금융위는 접수된 의견중 신청인에게 불리하다고 판단되는 의견에 대하여는 신청인에게 이를 통보하고 기한을 정하여 소명토록 할 수 있음
- 금융위는 금융시장에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 등 필요하다고 판단되는 경우 공청회를 개최할 수 있음

4] 예비인가의 심사

- 금융감독원장은 신청내용의 진위여부를 확인하고 이해관계인, 일반인 및 관계기관 등으로부터 제시된 의견을 감안하여 신청내용이 인가 심사기준에 부합하는지를 심사
- 금융감독원장은 사업계획의 타당성을 평가하기 위하여 평가위원회를 구성·운영할 수 있음
- 금융감독원장은 신청내용의 확인, 발기인 및 경영진과의 면담 등을 위하여 실지조사를 실시할 수 있음

5] 예비인가

- 금융위는 신청인의 예비인가 신청에 대하여 인가심사기준에 따라 예비인가 여부를 결정
- 금융위는 예비인가시 조건을 붙일 수 있으며 예비인가를 거부하는 경우에는 서면으로 통보
- “예비인가”는 인가 사항에 대한 사전심사 및 확실한 실행을 위하여 인가 이전에 예비적으로 행하여지는 의사표시로 인가의 효력을 가지지 아니함

3. 본인가

⑦ 인가 신청서의 접수

- 신청인은 예비인가의 내용 및 조건을 이행한 후 인가신청서를 금융위에 제출

⑧ 인가

- 금융위는 신청인의 인가 신청에 대하여 인가심사기준에 따라 인가 여부를 결정
- 금융위는 인가시 조건을 붙일 수 있으며 인가를 거부하는 경우에는 서면으로 통보
- 금융감독원장은 예비인가의 내용 및 조건의 이행여부를 확인하기 위하여 실지조사를 실시할 수 있음
- 신청인은 인가일로부터 6월 이내에 인가 대상행위를 실행하여야 함. 다만, 인가시 그 기간을 따로 정하였거나 그 기간의 연장을 승인받은 경우에는 그러하지 아니함

III. 은행업 인가 심사기준

1. 주요 심사요건(요약)

요건	심사내용	근거법규		
		은행법	시행령	감독규정
자본금 요건	-최저자본금 -자금조달방안 적정성	§8② 1, 2호 (인터넷 전문 은행의 경우 특례법 §4①)		§5, <별표2-2>1.
대주주 요건	-대주주 적격성 요건	§8② 3, 4호		§5, <별표2-2>2.
사업계획 타당성 요건	-경영전략의 적정성 -경영건전성 기준 준수 -지배구조, 내부통제 및 리스크관리 -법령 및 건전 금융거래 질서 준수 등	§8② 5호	§1의7①	§5, <별표2-2>3.
임원요건	-임원결격사유	§8② 6호		<별표2>1. 다.
인적· 물적 요건	-인력의 적정성 및 전문 성 -전산설비 및 통신수단, 업무공간 및 사무장비, 보안설비 등	§8② 7호	§1의7②	<별표2>2.

2. 단계별 세부내역

< 예비인가단계 >

1. 예비인가 신청	○ 금융위, 은행업 예비인가 신청서 접수
↓	
2. 신청사실공고	○ 금융위, 신청사실 공고 (필요시 공청회)
↓	
3. 검토 의뢰	○ 금융위, 금감원에 심사 검토 의뢰



4. 금감원 심사	세 부 심 사 요 건	확인서류
자본금 요건	○ 최저자본금 요건을 충족할 것 ○ 자금조달방안이 적정할 것	- 자본금 납입확약서 등
대주주 요건	○ 부실금융기관 관련 책임이 없을 것 ○ 주주구성계획이 은행법상 소유규제 (§15, §15의3, §16의2)에 적합할 것	- 비금융주력자가 아님을 증명하는 서류 등
사업계획 타당성 요건	○ 경영전략 및 수익전망이 적정할 것 ○ 경영지도기준 충족이 가능할 것 ○ 이사회 및 경영지배구조가 적정할 것 ○ 내부통제, 준법감시 및 리스크 관리 체계가 적정할 것 ○ 영업내용 및 방법이 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합할 것	- 신청서상 사업계획서 등
임원 요건	○ 발기인 및 임원이 은행법상 임원 자격요건 (§18 등)에 부합할 것	- 경력증명서, 자격증, 확인서 등 - 신원조회 및 관련부서(처) 사실조회 회보서
인력·영업시설·전산설비 요건	○ 인가신청업무를 영위하기 위한 인력 (전문인력 포함) 확보계획이 적정할 것 ○ 업무범위 및 규모에 부합하는 영업 시설 및 이해상충방지체계를 갖출 것 ○ 은행업 영위를 위한 적정한 전산 설비를 갖출 것	- 신청서상 사업계획서 등



평가위원회*를 통한 질적요건 충족도 심사

* 은행업감독규정 제7조(인가업무의 수행) 제7조(인가업무의 수행) 감독원장은 인가심사와 관련하여 사업계획 등의 타당성을 평가하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 평가위원회를 구성·운영할 수 있다.



5. 심사결과 통보	○ 금감원, 금융위에 심사·확인 결과 통보
-------------------	-------------------------



6. 예비인가부 결정	○ 금융위, 예비인가 여부 결정 및 통보
--------------------	------------------------

신청인, 예비인가 내용대로 사업 준비	
-----------------------------	--

〈 본인가단계 〉

7. 인가신청	○ 금융위, 은행업 인가 신청서 접수
----------------	----------------------



8. 검토 의뢰	○ 금융위, 금감원에 심사 검토 의뢰
-----------------	----------------------



9. 금감원 심사	○ 원칙적으로 예비인가와 동일, 인적·물적설비요건 등 일부요건에 대하여는 실지조사
------------------	---



10. 심사결과 통보	○ 금감원, 금융위에 심사·확인 결과 통보
--------------------	-------------------------



11. 인가여부 결정	○ 금융위, 인가 여부 결정 및 통보
--------------------	----------------------

3. 인터넷전문은행 관련

- 은행업을 주로 전자금융거래의 방법으로 영위하는 은행은 인터넷전문은행으로 정의되며 ‘인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법’에 따라 은행법상 인가기준에 대한 특별규정이 적용됨
 - 원칙적으로 일반은행업 인가기준과 동일하나, 자본금 액수 및 비금융주력자의 주식보유 가능 비율 등 일부 요건에서 차이가 있으며,
 - 인터넷전문은행은 일반 은행보다 규모나 업무범위가 작을 수 있으므로 이러한 점을 고려하여 심사기준을 적용
- 또한, 온라인·비대면 영업을 주로 하는 인터넷전문은행의 특성으로 인해 발생하는 리스크를 최소화할 수 있는지 여부에 대한 심사를 강화하고 필요시 인가조건을 부과

인터넷전문은행 인가심사시 주요고려사항

① 사업계획의 혁신성(Innovation)

- 기존 금융관행을 혁신하고 새로운 서비스를 제공할 수 있는지 여부
- 기존 은행시장을 보다 경쟁적으로 변화시킬 수 있는지 여부

② 주주구성과 사업모델의 안정성(Stability)

- 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖춘 주주로 구성되고 지속가능한 사업모델을 갖추었는지 여부

③ 금융소비자 편익 증대(Consumer Convenience)

- 다양한 금융서비스를 금융소비자에게 더 낮은 비용이나 좋은 조건으로 제공할 수 있는지 여부
- 소비자가 점포 방문을 하지 않고도 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있는 시스템 구축 여부

④ 국내 금융산업 발전 및 경쟁력 강화에 기여(Competitiveness)

- 차별화된 금융기법, 고객별 맞춤형 서비스 제공 등을 통해 금융산업 부가가치를 제고시키고 신규 일자리를 많이 창출할 수 있는지 여부

⑤ 해외진출 가능성(Global Expansion)

- 국내 시장에서의 경쟁 뿐 아니라 아시아 등 해외시장 진출을 고려한 사업 계획과 실천능력을 가지고 있는지 여부

4. 세부 심사기준

1. 자본금 및 자금조달 방안에 관한 사항

- ☐ 자본금 규모가 1,000억원(지방은행 및 인터넷전문은행 250억원) 이상일 것
 - 인가를 받아 은행업을 경영할 때 동 자본금을 유지해야 함
- ☐ 은행업 경영에 드는 자금조달방안이 적정할 것
 - 은행업 경영 및 사업계획에 소요되는 자금조달이 현실성이 있을 것
 - 추가적인 자본조달이 가능할 것

2. 주주구성계획 및 대주주에 관한 사항

- ☐ 주주구성계획이 법 제15조, 제15조의3 및 제16조의2에 적합할 것
 - 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」, 은행법 또는 금융관련법령에 의한 부실금융기관 또는 이에 준하는 금융기관으로서 영업의 허가·인가취소 등의 처분을 받은 당해 금융기관의 최대주주·주요주주 또는 그 특수관계인이었던 자는 한도초과보유주주가 될 수 없음*

* 다만, 당해 대주주가 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 경우, 부실책임 정도가 경미하다고 금융위가 인정하는 경우, 금융위가 정하는「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 의하여 경제적 책임부담의무를 이행.면제받은 자인 경우 제외

□ 대주주와 관련하여 다음 각 호의 사항을 충족할 것

- 대주주가 법 제2조제1항제10호가목[10%(지방은행은 15%) 초과]에 해당하는 경우 : 영 <별표1>의 요건을 충족할 것
- 대주주가 법 제2조제1항제10호가목에 해당하는 자로서 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법」(특별법) 제5조에 따른 비금융주력자인 경우 : 특별법 별표의 요건
- 대주주가 금융기관의 주주 1인을 포함한 동일인이 금융기관 (지방금융기관 제외)의 의결권 있는 발행주식총수(법 제16조의2 제2항에 따른 의결권을 행사할 수 없는 주식 제외)의 4%를 초과하여 주식을 보유하는 경우로서 당해 동일인이 최대 주주이거나 임원의 임면 등의 방법으로 당해 금융기관의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 경우 : 영 <별표2>의 요건을 충족할 것
- 대주주가 금융기관의 주주 1인을 포함한 동일인이 금융기관 (지방금융기관 제외)의 의결권있는 발행주식총수(법 제16조의2 제2항에 따른 의결권을 행사할 수 없는 주식 제외)의 4%를 초과하여 주식을 보유하는 비금융주력자로서 임원의 임면 등의 방법으로 해당 금융기관의 경영에 관여하는 자인 경우 : 영 <별표2>의 요건을 충족할 것

<동일인에 대한 대주주 적격성 심사 여부>

구분 (동일인 기준)	지분율	심사여부 (심사요건)
비금융주력자 아닌 자	10% 초과 (지방은행은 15% 초과)	• 대주주 적격성 심사대상임 (은행법 시행령 [별표1])

		• 동일인 주식초과보유 승인(법 §15③)도 받을 필요 ※ 다만, 대주주 적격성 심사요건과 주식초과보유 승인 심사요건이 동일하므로, 동일인 주식초과보유 승인을 받으면 적격성 심사요건도 충족된 것으로 판단
	4% 초과 (최대주주 또는 사실상 영향력을 행사하는 자)	• 대주주 적격성 심사대상임 (은행법 시행령 [별표2]) ※ 지방은행 설립시에는 적격성 심사대상이 아님
비금융주력자	4% 이하	• 적격성 심사대상이 아님
	10% 이하 (의결권 불행사 조건)	• 적격성 심사대상이 아님 • 다만, 비금융주력자의 의결권 불행사 조건부 주식초과보유승인(법 §16의2②)을 받을 필요 (은행법 시행령 [별표2])
	10% 초과 (인터넷전문은행의 경우)	• 대주주 적격성 심사대상임 (인터넷전문은행법 [별표]) • 동일인 주식초과보유 승인(법 §15③)도 받을 필요 ※ 다만, 대주주 적격성 심사요건과 주식초과보유 승인 심사요건이 동일하므로, 동일인 주식초과보유 승인을 받으면 적격성 심사요건도 충족된 것으로 판단 • 공정거래법상 상호출자제한 기업집단인 경우, 기업집단 중 정보통신업을 영위하는 회사 자산 총액이 기업집단 중 비금융회사 자산총액의 50%일 것
	※ 한편, 비금융주력자 중 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 대주주 적격성 심사와 관련하여 ‘비금융주력자 아닌 자와 동일하게 취급됨’ ① 2년내 비금융주력자 아닌 자로의 전환계획을 제출하여 금융위 승인을 얻은 자 ② 외국인의 은행 주식보유비율 내에서 주식을 보유하는 자 ③ 기금 또는 기금을 관리·운용하는 법인으로서 은행 주식보유 관련 금융위 승인을 얻은 자	

3. 사업계획에 관한 사항

- 추정재무제표와 수익전망이 사업계획에 비추어 타당하고 실현가능성이 있을 것
 - 경영목표나 경쟁상황 등을 종합적으로 고려한 경영전략이 마련되어 있을 것
 - 사업계획이 객관적인 자료를 근거로 추정이 이루어졌으며, 시장상황에 비추어 타당성이 있을 것
 - 사업계획을 고려하여 추정재무제표가 작성되었으며, 추정 영업손익·영업비용의 증감에 있어 일관성이 유지되고 합리적인 설명이 가능할 것
- 법 제34조 제2항에 따른 경영지도기준을 충족할 수 있을 것
 - 법 제34조제2항에 따른 경영지도기준을 충족할 수 있을 것
 - 재무상태가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치의 기준을 상회할 수 있을 것
- 위험관리와 은행이용자 보호를 위하여 적절한 내부통제장치와 업무방법이 마련되어 있을 것(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 참조)
 - 이사회와 경영진의 관계, 이사회 구성 및 운영방향, 감사위원회의 권한과 책임 등이 투명하고, 은행이용자 또는 주주 보호와 재무 및 영업의 건전성 유지에 적합할 것
 - 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 적절한 감독 및 내부통제체계가 구축되어 있을 것
 - 준법감시인의 업무상 독립성이 보장되어 있으며, 이사회 등

회의 참석 및 자료 접근권이 보장되어 있을 것

- 준법감시인, 사외이사, 감사위원회 위원 등이 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것
- 이사회구성계획이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제12조부터 제23조까지의 규정에서 정한 이사의 구성방법에 부합할 것
- 영업내용 및 방법이 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합할 것*

- * ■ 영위업무의 범위가 적정할 것
 - 영업내용이 은행법 등 각종 금융관련법령에 위반되지 않을 것
 - 영업을 적정하고 효율적으로 수행할 수 있는지 여부
 - 타 회사에 대한 업무위탁의 범위가 적정할 것(「금융기관의 업무위탁등에 관한 규정」, 「금융회사의 정보처리 및 전산설비 위탁에 관한 규정」 준수 필요)
 - 대고객 채널 및 접근매체의 적정성
 - 금융상품의 개발·판매·사후관리단계에서 소비자보호체계를 갖출 것
 - 전산사고 등 발생시 고객피해 구제방안이 적정할 것
- 사외이사, 감사위원회 구성 등의 지배구조가 법령에 위반되지 아니할 것
 - 신청인 또는 신청인의 임원이 법령 위반 또는 건전 금융거래질서 위반 등의 사건에 직접적으로 연루되는 등 향후 법령 및 건전 금융거래질서 위반의 소지가 크지 않을 것

4. 발기인 및 임원에 관한 사항

- ☐ 발기인 및 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조·제6조·제19조·제26조·제28조의 규정에서 정한 자격요건을 충족할 것

5. 인력, 영업시설, 전산체계 및 그 밖의 물적시설에 관한 사항

□ 인력에 관한 사항

- 사업계획 및 경제상황 등에 비추어 인가신청 업무를 영위함에 있어 필요한 인력이 확보되어 있을 것
- 자본금 규모 및 추가자본 확충계획에 비추어 점포수, 인원수, 영위업무의 범위가 적정할 것
- 리스크관리, 여신심사, 파생상품 등 특정부문과 관련된 전문 인력의 확보계획이 적정할 것

□ 영업시설에 관한 사항

- 리스크관리, 내부통제 및 여신심사체계의 구축이 적정할 것
- 업무범위 및 규모에 부합하는 영업시설 및 전산체계를 갖출 것
- 정관이 관계법규에 부합하고 은행이용자의 권익을 침해하지 않을 것
- 이해상충부서간 별도 업무공간을 갖추는 등 정보차단벽 (Chinese Wall)이 설치될 수 있도록 할 것
- 부서인원 대비 충분한 업무공간 및 사무장비를 갖출 것
- 내부기관 및 감독기관 등이 감독·검사업무를 수행함에 있어 법적 장애가 없을 것*

* 신설은행이 은행의 일부 업무를 위탁하는 경우 은행과 수탁자 간의 업무위탁 계약서 등에 감독기관의 수탁자에 대한 자료제출요구 및 검사가 가능하도록 명시할 필요

- 전산체계 및 그 밖의 물적설비를 갖출 것*

* 「전자금융거래법(§21)」 및 「전자금융감독규정(§7 ~ §37)」에 따라 금융회사가 전자금융거래의 안정성과 신뢰성을 확보하기 위해 준수하여야 할 기준 참고

- 주전산기, DB서버, 저장장치, 단말기, 전용회선, 통신설비 등 업무관련 전산설비가 안정성 및 성능이 충분히 검증되었으며, 향후 영업의 급속한 확대에도 업무처리에 지장을 초래하지 않을 정도로 구축되어 있을 것
- 침입탐지, 침입방지시스템, 방화벽 등 보안체계가 구축되어 있을 것
- 정보이용자 확인 및 전산실 출입통제 시스템이 구축되어 있을 것
- 모든 데이터에 대한 백업장치가 구축되어 있고, 백업자료가 별도 장소에 보관·관리되고 있을 것
- 전산설비, 통신수단, 그 밖에 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 검증된 보안설비를 갖출 것
- 파업 등 불시사태에 대비한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것
- 정전·화재 등의 사고가 발생한 경우 업무의 연속성을 유지할 수 있는 설비가 확보되어 있을 것
- 비상사태 발생시 즉시 구현이 가능한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것
- 그 밖에 인가신청 업무를 안정적이고 원활하게 수행하는데 필요한 제반 물적 설비를 적정하게 구축하고 있을 것

6. 금융기관 설립을 신청한 외국 금융회사 또는 당해 외국 금융회사의 지주회사에 관한 사항

- ☐ 은행 설립에 대하여 본국 감독당국의 동의를 필요한 경우에는 적법한 동의를 받을 것
- ☐ 본국 감독당국으로부터 체계적인 감독을 받고 있을 것
- ☐ 재무 및 경영상태가 양호하고 국제적인 신인도가 인정될 것
- ☐ 보유하고 있는 자회사 및 영업점을 체계적이고 합리적으로 관리하고 있을 것
- ☐ 은행 관리 및 영업활동과 관련하여 감독상 필요한 정보를 충분하게 제공할 수 있을 것

7. 외국은행 최초지점 신설

- ☐ 외국은행 본점에 관한 사항
 - 본국 감독당국의 적법한 설립동의를 있을 것
 - 본국에서 은행업 영위를 인가받고 감독당국으로부터 체계적인 감독을 받고 있을 것
 - 재무상태 및 경영상태가 양호하여 은행 이용자의 보호에 지장이 없을 것
 - 외국은행의 국내지점의 운영에 필요한 업무능력을 보유하고, 모든 국내외 영업점을 체계적으로 관리하고 있을 것

☐ 외국은행 지점에 관한 사항

- 외국은행지점의 운영에 필요한 영업기금, 조직 및 인력을 갖추는 것

※ 외국은행 국내지점의 영업기금은 갑기금과 을기금*을 구분하고 갑기금은 지점마다 30억원 이상이어야함(「은행업감독규정」§11)

* 을기금은 원화자금 및 본점으로부터의 1년이상 장기차입금으로 자본총계의 200% 이내에서 인정됨(「은행업감독규정」§11④)

- 업무범위 및 규모에 부합하는 영업시설 및 전산체계를 갖추는 것
- 리스크관리, 내부통제 및 필요 여신심사체계를 갖추는 것
- 외국은행 국내지점의 영업계획의 타당성이 인정될 것
- 외국은행 국내지점, 본점 및 관계회사의 영업활동과 관련하여 감독상 필요한 정보를 충분히 제공할 수 있을 것

☐ 외국은행지점 대표자에 관한 사항

- 경영에 관한 충분한 지식과 경험, 성실성 등 경영능력을 구비하고 법규준수 면에서 하자가 없을 것

* (적격요건) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제5조의 요건을 구비할 것

8. 외국은행 최초지점 이외의 지점 신설

☐ 외국은행 본점에 관한 사항

- 본국 감독당국의 적법한 설립동의가 있을 것

- 재무상태 및 경영상태가 양호하여 은행 이용자의 보호에 지장이 없을 것

☐ 외국은행 추가 국내지점에 관한 사항

- 국내에 이미 설치된 당해 외국은행지점의 경영상태 및 관계법규 준수상태가 양호할 것
- 외국은행 추가 국내지점의 운영에 필요한 영업기금, 조직, 업무운영체계 및 내부통제제도를 갖출 것
- 외국은행추가지점의 영업계획의 타당성이 인정될 것

☐ 외국은행 추가 국내지점 대표자에 관한 사항

- 외국은행의 추가 국내지점의 대표자는 경영에 관한 충분한 지식과 경험, 성실성 등 경영능력을 구비하고 법규준수 측면에서 하자가 없을 것

* (적격요건)「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제5조의 요건을 구비할 것

9. 외국은행지점의 폐쇄

- ☐ 폐쇄에 따른 자산 및 부채의 정리계획이 적정하고 국내 예금자 등 채권자 보호에 지장을 주지 아니할 것

- ☐ 내국인 근무 직원에 대한 퇴직금 지급 등의 조치계획이 적절할 것

Ⅳ. 은행업 인가 신청 구비서류

1. 인가 신청서

<제1호 서식> <신설 2010.11.17> <개정 2016. 7. 20, 2023. 2. 13.>

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

은행업의 인가 신청서

20 . . .

문서번호

수 신 : 금융위원회

참 조 : (은행과)금융산업국장

제 목 : 은행업 인가 신청

「은행법」 제8조 및 제11조에 따라 은행업을 경영하고자 「은행업감독규정」 제5조제1항에 의거 붙임과 같이 인가를 신청합니다.

붙 임 : 은행업 인가 신청 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인)

대 리 인 (인)

(붙임)

은행업 인가신청 내용

1. 신청인 현황

2. 상호

3. 본점과 지점 등 영업시설의 소재지

4. 은행업 인가요건에 관한 사항

가. 자본금 및 자금조달방안에 관한 사항

나. 주주구성계획 및 대주주에 관한 사항

다. 사업계획에 관한 사항

라. 발기인 및 임원에 관한 사항

마. 인력, 영업시설, 전산체계 및 그 밖의 물적시설에 관한 사항

바. 금융기관 설립을 신청한 외국 금융회사 또는 당해 외국 금융회사의 지주회사에 관한 사항

5. 기타사항 (은행업 영위 형태 등)

첨부서류

1. 인가신청서
2. 정관
3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립이나 인가신청의 의사결정을 증명하는 서류
4. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 위치와 명칭을 적은 서류
5. 발기인(개인인 경우만 해당) 및 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합함을 입증하는 서류
6. 이사회, 감사위원회, 내부통제기준, 지배구조내부규범 등이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제12조에서 제26조까지, 제33조에 적합함을 입증하는 서류
7. 주주구성계획이 법 제15조, 제15조의2, 제15조의3 및 제16조의2에 적합함을 입증하는 서류
8. 주주명부
9. 주금납입금 보관증명서, 예금 등의 잔고증명서 등 자기자본의 조달을 입증하는 서류
10. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외하며, 설립일부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다)
11. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지계산서
12. 인력, 영업시설, 전산체계 및 그 밖의 물적 설비 등의 현황을 확인할 수 있는 서류
13. 법 제11조의2에 따른 예비인가(이하 “예비인가”라 한다)에 조건을 붙인 경우에는 조건의 이행을 입증하는 서류
14. 기타 예비인가사항의 이행을 입증하는 서류
15. 신청인이 외국 금융회사(지주회사 포함)인 경우
 - 가. 신청금융회사의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류
 - 나. 대한민국내의 영업활동에 있어 대한민국의 법령, 정부관계당국·금융위·금융감독원 등 금융감독당국의 명령·지시와 금융기관상호간의 협약사항을 성실하게 준수할 것을 서약하는 각서
 - 다. 신청금융회사의 정관
 - 라. 본국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 등 금융업 영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류
 - 마. 경영진 명단 및 주요 이력
 - 바. 대한민국내 금융기관설치가 신청금융회사의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류
 - 사. 최근 3년간 대차대조표 및 손익계산서 등 영업현황, 연차보고서와 회계법인의 감사보고서
 - 아. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 등 각종 자본적정성 및 건전성 비율과 그 명세
 - 자. 신청금융회사의 국제업무 취급현황, 국내외 관계회사 현황 및 신청금융회사와 관계회사간 주요 금융거래 현황
 - 차. 신청금융회사의 대한민국과의 거래관계

2. 구비서류

구 분	예비인가	인 가
은행업 영위	1. 발기인(이사) 전원이 기명날인 또는 서명한 예비인가 신청서 2. 정관이나 정관안 3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립이나 인가신청의 의사결정을 증명하는 서류 4. 발기인(개인인 경우만 해당한다) 및 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합함을 입증하는 서류 5. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외하며, 설립일부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다) 6. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지 계산서 7. 인력, 영업시설, 전산체계 및 그 밖의 물적 설비 등(채용, 구매 등이 예정된 인력, 물적 설비 등을 포함한다)의 현황을 확인할 수 있는 서류 8. 주주구성계획이 법 제15조·제15조의3·제16조의2에 적합함을 입증하는 서류 9. 본점과 지점 그 밖의 영업소의 위치(예정)와 명칭을 적은 서류 10. 발기인 전원의 이력서(발기인이 법인인 경우 그 연혁, 최근 3년간 재무제표, 대표자의 이력서) 11. 자본금 납입확약서, 예금 등의 잔고증명서 등 자기자본의 조달계획을 확인할 수 있는 증빙서류 12. 추진일정 13. 목적변경취지서 14. 이사회, 감사위원회, 내부통제기준, 지배구조내부규범 등이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제12조부터 제23조까지에 적합하게 하기 위한 계획	1. 인가신청서 2. 정관 3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립이나 인가신청의 의사결정을 증명하는 서류 4. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 위치와 명칭을 적은 서류 5. 발기인(개인인 경우만 해당) 및 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합함을 입증하는 서류 6. 이사회, 감사위원회, 내부통제기준, 지배구조내부규범 등이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제12조부터 제23조까지에 적합함을 입증하는 서류 7. 주주구성계획이 법 제15조·제15조의3·제16조의2에 적합함을 입증하는 서류 8. 주주명부 9. 주금납입금 보관증명서, 예금 등의 잔고증명서 등 자기자본의 조달을 입증하는 서류 10. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외하며, 설립일부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다) 11. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지계산서 12. 인력, 영업시설, 전산체계 및 그 밖의 물적 설비 등의 현황을 확인할 수 있는 서류 13. 법 제11조의2에 따른 예비인가(이하 “예비인가”라 한다)에 조건을 붙인 경우에는 조건의 이행을 입증하는

구 분	예비인가	인 가
	15. 법인등기부등본 16. 신청인이 외국금융회사(지주회사 포함)인 경우 가. 신청금융회사의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 나. 본국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 등 금융업 영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류 다. 경영진 명단 및 주요 이력 라. 대한민국내 금융기관설치가 신청금융회사의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 마. 최근 3년간 대차대조표 및 손익계산서 등 영업현황, 연차보고서와 회계법인의 감사보고서 바. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 등 각종 자본적정성 및 건전성 비율과 그 명세 사. 신청금융회사의 국제업무 취급현황, 국내외 관계회사 현황 및 신청금융회사와 관계회사간 주요 금융거래 현황 아. 신청금융회사의 대한민국과의 거래관계	서류 14. 기타 예비인가사항의 이행을 입증하는 서류 15. 신청인이 외국 금융회사(지주회사 포함)인 경우 가. 신청금융회사의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 나. 대한민국내의 영업활동에 있어 대한민국의 법령, 정부관계당국·금융위·금융감독원 등 금융감독당국의 명령·지시와 금융기관 상호간의 협약사항을 성실하게 준수할 것을 서약하는 각서 다. 신청금융회사의 정관 라. 본국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 등 금융업 영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류 마. 경영진 명단 및 주요 이력 바. 대한민국내 금융기관설치가 신청금융회사의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 사. 최근 3년간 대차대조표 및 손익계산서 등 영업현황, 연차보고서와 회계법인의 감사보고서 아. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 등 각종 자본적정성 및 건전성 비율과 그 명세 자. 신청금융회사의 국제업무 취급현황, 국내외 관계회사 현황 및 신청금융회사와 관계회사간 주요 금융거래 현황 차. 신청금융회사의 대한민국과의 거래관계

구 분	예비인가	인 가
외국은행 최초지점 신설	1. 예비인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 본국에서 은행업영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류 4. 경영층 명단 및 주요 이력 5. 한국내 지점설치가 신청금융기관의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 6. 최근 3년간 영업현황 및 연차보고서 7. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 및 명세 8. 지점운영계획 및 영업계획 9. 신청금융기관의 국제업무 취급현황 및 기 진출 해외점포에 대한 관리현황 또는 관리계획 10. 신청금융기관의 한국과의 거래관계 11. 추진일정	1. 인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 대한민국내의 영업활동에 있어 대한민국의 법령, 정부관계당국, 금융위, 금융감독원의 명령·지시 및 금융기관상호간의 협약사항을 준수할 것을 서약하는 각서 4. 신청금융기관의 정관 5. 설치하고자 하는 지점의 대표자가 될 자의 성명과 권한 및 그 권한을 표시하는 정당한 위임장과 이력서 6. 본국에서 은행업영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류 7. 경영층 명단 및 주요 이력 8. 한국내 지점설치가 신청금융기관의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 9. 최근 3년간 영업현황 및 연차보고서 10. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 및 명세 11. 지점운영계획 및 영업계획 12. 신청금융기관의 국제업무 취급현황 및 기 진출 해외점포에 대한 관리현황 또는 관리계획 13. 신청금융기관의 한국과의 거래관계

구 분	예비인가	인 가
외국은행 추가지점 신설	1. 예비인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 한국내 지점설치가 신청금융기관의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 4. 최근 3년간 영업현황 및 연차보고서 5. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 및 명세 6. 지점 운영계획 및 영업계획 7. 추진일정	1. 인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 설치하고자 하는 지점의 대표자가 될 자의 성명과 권한 및 그 권한을 표시하는 정당한 위임장과 이력서 4. 한국내 지점설치가 신청금융기관의 본국 관련법규 등에 저촉되지 않음을 증명하는 서류, 본국감독당국의 승인 서류 5. 최근 3년간 영업현황 및 연차보고서 6. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 및 명세 7. 지점 운영계획 및 영업계획
외국은행지점 폐쇄	1. 예비인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 인가신청 전월말 및 신청일 현재 당해 지점의 대차대조표 4. 자산 및 부채의 내용을 기재한 서류 5. 지점폐쇄 및 청산절차에 관한 일정 6. 당해지점 직원과 자산부채에 대한 조치 계획 7. 추진일정	1. 인가신청서 2. 신청금융기관의 대표자로 서명한 자가 적법한 대표자임을 증명하는 서류 3. 인가신청 전월말 및 신청일 현재 당해지점의 대차대조표 4. 자산 및 부채의 내용을 기재한 서류 5. 예금자에 대한 조치와 그 자산 부채에 대한 조치를 기재한 서류 6. 당해지점 직원에 대한 조치를 기재한 서류 및 조치내역을 확인할 수 있는 서류

주) 외국은행의 경우

- ① 신청서 및 외국어 첨부서류(연차보고서 제외)에 대한 공증인의 공증과 신청서 및 인가서의 각서에 대한 영사관의 인증을 받을 것
- ② 신청서 및 외국어 첨부서류(연차보고서 제외)에 대한 한글 번역본을 첨부

V. 기존 판단사례

1. 의결권 공동행사 여부

- ☐ 컨소시엄 구성원 간에 주식보유비율 변동을 위한 계약을 하는 경우 합의·계약에 의한 의결권 공동행사로 보아 동일인으로 간주하는지 여부가 문제됨

- ☐ 주주의 의결권 행사와 관련된 사항이 아닌, 주식보유비율 변동에 관한 약정을 한 사실만으로는 의결권 공동행사 관계로 보기는 곤란

VI. 유권해석

1. 은행주식 취득자금의 적정성 관련

□ 비금융주력자가 은행주식을 4% 초과보유하려면 해당 자금이 최근 1년 이내 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금이어야 함(은행법 시행령 별표2)

○ “최근 1년 이내 유상증자”가 “차입금”의 예시인지, “차입금이 아닌 자금”의 예시인지 여부가 불명확*

* (차입금설) 최근 1년 이내 유상증자한 자금을 통한 은행주식 4% 초과 취득이 금지

(차입금이 아닌 자금설) 최근 1년 이내 유상증자한 자금을 통한 은행주식 4% 초과 취득 가능

□ “차입금이 아닌 자금”의 예시로 보는 것이 타당하며, 1년 이내 유상증자한 자금을 통한 은행주식 4% 초과 취득 가능

○ 유상증자는 자기자본을 확충하기 위한 대표적 수단이므로 “차입금”의 예시로 보는 것은 법 문언을 넘어서는 해석

○ 은행주식 취득을 위해 유상증자, 자산매각 등으로 조달한 자금을 내부유보금에 비해 차별해야 하는 특별한 이유 없음

2. 기업집단 내 비금융회사 부채비율 산정기준 관련

- 비금융주력자의 은행주식 4% 초과보유 요건 중 “주주가 속하는 기업집단 내 비금융회사의 부채비율이 200% 이하” 요건과 관련하여
 - 주주가 속하는 기업집단에 해외 계열사가 포함되는지 여부 및 비금융회사의 부채비율을 산정하는 기준이 불명확

□ 기업집단 내 해외 계열사도 원칙적으로 대상 기업집단의 범위에 포함되며,

- 이 경우 포함되는 해외 계열사의 범위는 연결재무제표에 포함되는지 여부, 기업집단의 재무상황에 영향을 미치는 정도 등을 감안하여 결정

□ 부채비율 산정시 기업집단에 속하는 비금융회사의 자본과 부채를 각각 합산한 뒤 부채비율을 산정

VII. 법령오해 사례

1. 발기인 소속 임원의 법령 위반 전력 심사 여부

- ☐ 발기인이 은행업 설립 인가를 신청할 경우 발기인 소속 임원들의 법령 위반 전력도 심사하는지 여부가 문제

- ☐ 은행업 인가를 신청하는 자는 신설회사이므로, 발기인이 동 회사를 대리하여 신청한다 하더라도 신청인의 임원은 아니므로 **발기인 소속 임원들의 법령 위반 전력은 심사하지 않음**

* 은행업감독규정 별표 2-2 은행업인가기준

3. 사업계획에 관한 사항

- 다. 위험관리와 은행이용자 보호를 위하여 적절한 내부통제장치와 업무 방법이 마련되어 있을 것
- 8) 신청인 또는 신청인의 임원이 법령 위반 또는 건전 금융거래질서 위반 등의 사건에 직접적으로 연루되는 등 향후 법령 및 건전 금융거래질서 위반의 소지가 크지 않을 것"

2. 4% 이하 의결권 행사 비금융주력자의 심사 관련

0

- 4% 이하의 의결권을 행사하는 비금융주력자의 경우에도 한도초과 보유주주 초과보유요건 심사를 위한 서류를 제출해야 하는 것인지 여부가 문제됨

□ 은행법상 4% 이하의 의결권을 행사하는 비금융주력자의 경우에는 원칙적으로 별도의 심사를 받을 필요가 없음

- 다만, 다음과 같은 경우에는 은행업감독규정에 따라 심사를 받을 수 있음

- 당해 비금융주력자가 의결권포기조건으로 은행주식 10%를 취득하기 위하여 금융위 승인을 요청하는 경우(은행법 §16의2②)
- 공동의결권행사 약정 등으로 다른 주주의 특수관계인에 포함되는 경우(은행법 시행령 §1의4①9.)
- 의결권 있는 주식을 4% 초과 보유*하고 사실상 영향력을 행사**하는 경우[은행업감독규정 [별표2-2] 2-나-2)]

* 대주주 여부 판단시 비금융주력자가 의결권을 포기한 주식은 의결권 있는 발행주식총수에서 제외되므로 4%주식만 보유한 주주라 하더라도 4%를 초과하여 의결권 행사 가능

** ① 최대주주인 경우, ② 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등으로 은행장 또는 이사의 과반수를 선임한 경우, ③ 경영전략, 조직변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 지정한 자인 경우(시행령 §1의6)

□ 한편, 4% 이하의 의결권만 행사하는 주주에게도 동 주주가 다른 주주의 특수관계인이 아님을 확인하는 서류 등은 추가 요청 가능

VIII. 관련 법규

은행법

§8, §9, §11, §15, §16의2, §58 ~ §63

은행법 시행령

§1의7, §5, , §24의8, §26

은행업감독규정

§4, §5, §10 ~ §12, §14, §15

인터넷전문은행의 설립 및 운영에 관한 특례법

§4, §5

인터넷전문은행의 설립 및 운영에 관한 특례법 시행령

§2

금융회사의 지배구조에 관한 법률

§5, §6, §12 ~ §23, §26, §28

금융지주회사법시행령

§16, §19

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 은행

(2) 동일인 주식보유한도 초과보유 승인

Ⅰ. 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 개요

1. 승인의 의미

- 은행이 대주주의 사금고가 되는 것을 방지하고 산업자본의 금융지배를 배제하기 위하여 원칙적으로 동일인*은 은행의 의결권 있는 발행주식총수의 10%(비금융주력자의 경우 4%)를 초과 보유**하지 못함

* 본인 및 특수관계인을 말함(친.인척, 비영리법인, 30% 이상의 지분을 소유하고 있는 회사 및 그 임원, 계열회사 등)

** 동일인이 자기 또는 타인의 명의로 주식을 소유하거나 계약 등에 의하여 의결권을 가지는 것을 말함

○ 동일인 주식보유 한도

- (시중은행) 10%(다만, 비금융주력자(산업자본)의 경우에는 4%)
- (지방은행) 15%

※ 비금융주력자의 정의

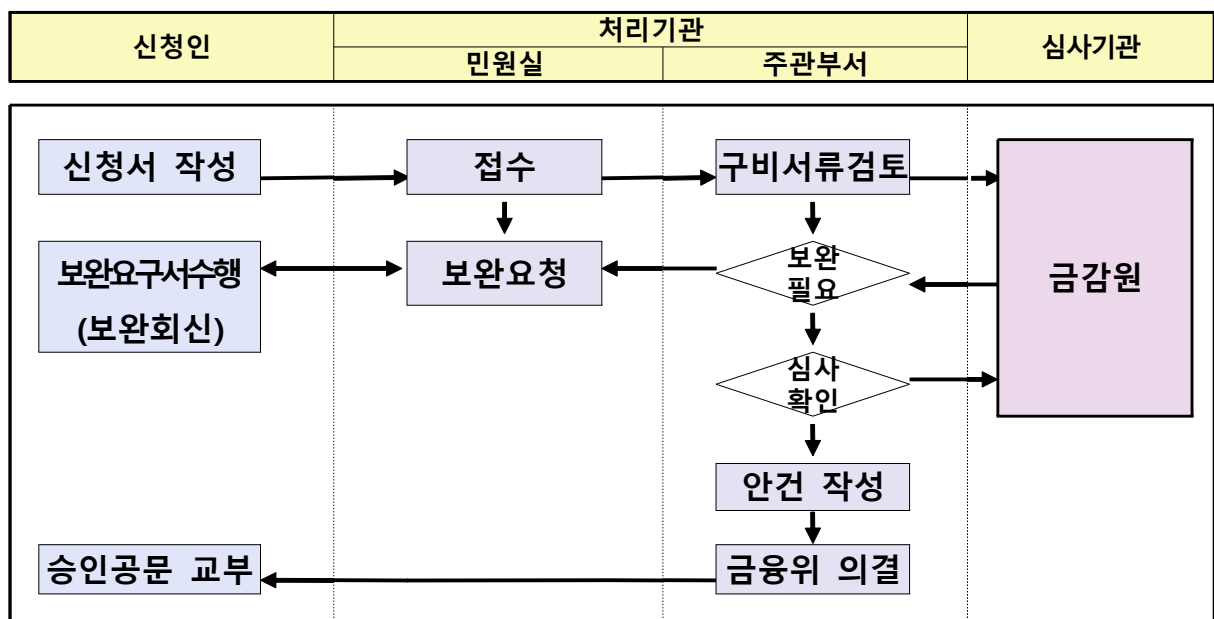
- ① 非금융부문의 자본비중이 25%이상이거나 非금융부문의 자산합계가 2조 원이상인 者
- ② ①이 4%를 초과하여 투자한 투자회사(뮤추얼펀드)
- ③ ①, ② 중 어느 하나에 해당하는 자가 사모투자전문회사의 무한책임사원이거나 출자총액 10% 이상의 지분을 보유하는 유한책임사원에 해당하는 경우, 또는 다른 상호출자제한기업집단에 속하는 계열사가 취득한 사모투자전문회사 지분의 합이 동 회사 출자총액의 30% 이상인 경우의 해당 사모투자전문회사
- ④ ③에 해당하는 사모투자전문회사가 투자목적회사의 주식 또는 지분의 4%를 초과하여 취득, 보유하거나 임원의 임면 등 주요 경영사항에 관하여 사실상 영향력을 행사하는 경우 해당 투자목적회사

- 다만, 법률에 의해 동 한도 적용을 배제받는 경우*와 금융위로부터 한도초과 보유승인을 받는 경우에는 상기 한도를 초과하여 은행주식을 보유할 수 있음

* 정부 및 예금보험공사, 은행지주회사

II. 한도초과보유 승인 절차

승인업무 처리 흐름도



III. 한도초과보유 승인 심사기준

은행법 시행령 [별표 1] <개정 2021. 10. 21.>

한도초과보유주주의 초과보유 요건(제5조 관련)

구 분	요 건
1. 한도초과보유주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관(제2호, 제3호 및 제7호에 해당하는 내국법인은 제외한다)인 경우	가. 해당 기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 금융거래 등 상거래를 할 때 약정한 날짜까지 채무를 변제하지 않은 자로서 금융위원회가 정하는 자가 아닐 것 다. 승인신청하는 내용이 법 제35조의2제1항에 적합할 것 라. 승인신청 시 제출한 서류에 따라 은행의 지배주주로서 적합하고 그 은행의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 해당 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 기관의 최대주주·주요주주(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하여 보유한 주주를 말한다) 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결로 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 2) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것
2. 한도초과보유주주가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사·투자유한회사·투자합자회사 및 투자조합인 경우	가. 비금융주력자인 동일인에 속하는 집합투자업자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제4항에 따른 집합투자업자를 말한다)에 자산운용을 위탁하지 않을 것 나. 제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것

3. 한도초과보유주 주가 기금등인 경 우	제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
4. 한도초과보유주 주가 제1호, 제2 호, 제3호 및 제7 호 외의 내국법인 인 경우	가. 부채비율(최근 사업연도 말 현재 재무상태표상 부채 총액을 자본총액으로 나눈 비율을 말한다. 이하 같다) 이 100분의 200 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 에 따른 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기 업집단(법 제2조제1항제9호가목에 따른 비금융회사로 한정한다)의 부채비율이 100분의 200 이하로서 금융위 원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상 증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내 의 자금일 것 라. 제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
5. 한도초과보유주 주가 내국인으로 서 개인인 경우	가. 주식취득 자금이 제1호에 따른 기관으로부터의 차입금이 아닐 것 나. 제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
6. 한도초과보유주 주가 외국인인 경 우	가. 외국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 또는 이에 준하는 업으로서 금융위원회가 정하는 금융업을 경영하는 회사(이하 "외국금융회사"라 한다)이거나 해 당 외국금융회사의 지주회사일 것 나. 자산총액, 영업규모 등에 비추어 국제적 영업활동에 적합하고 국제적 신인도가 높을 것 다. 해당 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 최 근 3년간 영업정지 조치를 받은 사실이 없다는 확인이 있을 것 라. 최근 3년간 계속하여 국제결제은행의 기준에 따른 위 험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 8 이상이 거나 이에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하는 기준 에 적합할 것 마. 제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
7. 한도초과보유주 주가 기관전용 사 모집합투자기구등 인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원 및 기관전용 사모집합투 자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원

	인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 기관인 경우: 제1호의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 투자회사·투자유한회사·투자합자회사 및 투자조합인 경우: 제2호의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 기금등인 경우: 제3호의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 내국법인인 경우: 제4호의 요건을 충족할 것 마. 제5호의 내국인으로서 개인인 경우: 제5호의 요건을 충족할 것 바. 제6호의 외국인인 경우: 제4호가목(외국금융회사는 제외한다)·다목(외국금융회사는 제외한다)·라목 및 제6호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것
--	---

비고

1. 최대주주 또는 주요주주를 판정할 때에는 해당 주주 및 그 특수관계인이 보유하는 의결권 있는 주식을 합산한다.
2. 자본총액을 산정할 때에는 최근 사업연도 말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증가분(자본총액을 증가시키는 것으로 한정한다)을 포함하여 계산할 수 있다.
3. 기업집단에 속하는 비금융회사 전체의 부채비율을 산정할 때 해당 기업집단이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 결합재무제표 작성 대상 기업집단인 경우에는 결합재무제표에 의하여 산정한 부채비율을 말한다.
4. 이 표 제6호를 적용하는 경우 한도초과보유주주인 외국인이 지주회사여서 이 표 제6호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 인가 신청할 때 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 그 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사만 해당한다)가 이 표 제6호 각 목의 전부나 일부를 충족하면 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.
5. 이 표 제7호를 적용하는 경우 이 표 제1호다목의 요건을 충족하는지를 판단할 때에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자는 제1조의4제1항에도 불구하고 기관전용 사모집합투자기구등의 특수관계인으로 본다.

가. 기관전용 사모집합투자기구 출자총액의 100분의 10 이상의 지분을 보유하는 유한책임사원인 비금융주력자

나. 다른 상호출자제한기업집단(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단을 말한다. 이하 같다)에 속하는 각각의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사를 말한다. 이하 같다)가 보유한 기관전용 사모집합투자기구의 지분의 합이 기관전용 사모집합투자기구 출자총액의 100분의 30 이상인 경우, 해당 기관전용 사모집합투자기구의 유한책임사원 또는 업무집행사원이 아닌 무한책임사원으로서 상호출자제한기업집단에 속하는 계열회사. 다만, 서로 다른 상호출자제한기업집단 사이에는 특수관계인으로 보지 않는다.

인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법 [별표] <개정 2020. 5. 19.>

한도초과보유주주의 요건(제5조 관련)

구 분	요 건
1. 한도초과보유주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관(제2호, 제3호 및 제7호에 해당하는 내국법인은 제외한다)인 경우	가. 해당 기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 금융거래 등 상거래를 할 때 약정한 날짜까지 채무를 변제하지 아니한 자로서 금융위원회가 정하는 자가 아닐 것 다. 승인신청하는 내용이 제8조제1항에 적합할 것 라. 승인신청 시 제출한 서류에 따라 인터넷전문은행의 지배주주로서 적합하고 그 인터넷전문은행의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 해당 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하는 경우는 그러하지 아니하다. 1) 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 기관의 최대주주·주요주주(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하여 보유한 주주를 말한다) 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결로 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 2) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 불공정거래행위 및 특수관계인에 대한 부당한 이익제공의 금지규정을 위반하거나 「조세범 처벌법」 또는 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 바. 한도초과보유주주가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단에 속하는 경우에는 초과보유 승인이 경제력 집중을 심화시키지 않을 것, 금융과 정보통신기술의 융합 가능성을 감안하여 대통령령으로 정하는 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액이 해당 기업집단 내 비금융회사의 자산총액 합계액에서 상당한 비중을 차지할 것 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
2. 한도초과보유주주가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사·투자유한회사·투자합자회사 및 투자조합	가. 비금융주력자인 동일인에 속하는 집합투자업자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제4항에 따른 집합투자업자를 말한다)에 자산운용을 위탁하지 아니할 것 나. 제1호나목부터 바목까지의 요건을 충족할 것

인 경우	
3. 한도초과보유주가 「은행법」에 따른 기금등인 경우	제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
4. 한도초과보유주가 제1호, 제2호, 제3호 및 제7호 외의 내국법인인 경우	가. 부채비율(최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 부채총액을 자본총액으로 나눈 비율을 말한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기업집단(「은행법」 제2조제1항제9호가목에 따른 비금융회사로 한정한다)의 부채비율이 100분의 200 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내의 자금일 것 라. 제1호나목부터 바목까지의 요건을 충족할 것
5. 한도초과보유주가 내국인으로서는 개인인 경우	가. 주식취득 자금이 제1호에 따른 기관으로부터의 차입금이 아닐 것 나. 제1호나목부터 마목까지의 요건을 충족할 것 다. 해당 개인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단을 지배하는 경우에는 초과보유 승인이 경제력 집중을 심화시키지 않을 것, 금융과 정보통신기술의 융합 가능성을 감안하여 대통령령으로 정하는 정보통신업영위 회사의 자산총액 합계액이 해당 기업집단 내 비금융회사의 자산총액 합계액에서 상당한 비중을 차지할 것 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
6. 한도초과보유주가 외국인인 경우	가. 외국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 또는 이에 준하는 업으로서 금융위원회가 정하는 금융업을 경영하는 회사(이하 “외국금융회사”라 한다)이거나 해당 외국금융회사의 지주회사일 것 나. 자산총액, 영업규모 등에 비추어 국제적 영업활동에 적합하고 국제적 신인도가 높을 것 다. 해당 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 최근 3년간 영업정지 조치를 받은 사실이 없다는 확인이 있을 것 라. 최근 3년간 계속하여 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 8 이상이거나 이에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하는 기준에 적합할 것

	마. 제1호나목부터 바목까지의 요건을 충족할 것
7. 한도초과보유주 주가 경영참여형 사모집합투자기구 등인 경우	경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원 및 경영참여형 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 기관인 경우: 제1호의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 투자회사·투자유한회사·투자합자회사 및 투자조합인 경우: 제2호의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 기금등인 경우: 제3호의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 내국법인인 경우: 제4호의 요건을 충족할 것 마. 제5호의 내국인으로서 개인인 경우: 제5호의 요건을 충족할 것 바. 제6호의 외국인인 경우: 제4호가목(외국금융회사는 제외한다)·다목(외국금융회사는 제외한다)·라목 및 제6호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것

비고

1. 최대주주 또는 주요주주를 판정할 때에는 해당 주주 및 그 특수관계인이 보유하는 의결권 있는 주식을 합산한다.
2. 자본총액을 산정할 때에는 최근 사업연도 말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증가분(자본총액을 증가시키는 것으로 한정한다)을 포함하여 계산할 수 있다.
3. 기업집단에 속하는 비금융회사 전체의 부채비율을 산정할 때 해당 기업집단이 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 연결재무제표 작성 대상 기업집단인 경우에는 연결재무제표에 의하여 산정한 부채비율을 말한다.
4. 이 표 제6호를 적용하는 경우 한도초과보유주주인 외국인이 지주회사여서 이 표 제6호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 인가 신청할 때 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 그 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사만 해당한다)가 이 표 제6호 각 목의 전부나 일부를 충족하면 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.
5. 이 표 제7호를 적용하는 경우 이 표 제1호다목의 요건을 충족하는지를 판단할 때에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자는 「은행법 시행령」 제1조의4제1항에도 불구하고 경영참여형 사모집합투자기구등의 특수관계인으로 본다.

가. 경영참여형 사모집합투자기구 출자총액의 100분의 10 이상의 지분을 보유하는 유한책임사원인 비금융주력자

나. 다른 상호출자제한기업집단(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단을 말한다. 이하 같다)에 속하는 각각의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사를 말한다. 이하 같다)가 보유한 경영참여형 사모집합투자기구의 지분의 합이 경영참여형 사모집합투자기구 출자총액의 100분의 30 이상인 경우, 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 유한책임사원 또는 업무집행사원이 아닌 무한책임사원으로서 상호출자제한기업집단에 속하는 계열회사. 다만, 서로 다른 상호출자제한기업집단 사이에는 특수관계인으로 보지 아니 한다.

Ⅳ. 한도초과보유 승인 신청서

<제29호 서식> <개정 2008. 3. 26, 2009. 6. 30, 2009. 10. 8, 2010. 11. 17, 2016. 1. 28, 2017. 4. 20, 2018. 1. 26, 2019. 1. 17.>

작 성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

동일인 주식보유한도 초과보유 승인 신청서

문서번호 20 . . .

수 신 금융위원회

참 조 (은행과)금융산업국장

제 목 동일인 주식보유한도 초과보유 승인신청

「은행법」 제15조제3항에 따라 동일인 주식보유한도를 초과하여 ○○ 은행의 주식을 취득·보유하고자 「은행업감독규정」 제14조의4제2항 및 제8항에 의거 불임과 같이 승인 신청합니다.

불 임 : 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 신청내용 1부. 끝.

신 청 인 (인)

대 리 인 (인)

(붙임)

동일인 주식보유한도 초과보유 승인 신청내용

1. 신청인* 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	

* 신청인은 「은행법」 제2조제1항제8호에서 정하는 “본인”을 말함

<내국인 개인의 경우>

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

* 신청인은 「은행법」 제2조제1항제8호에서 정하는 “본인”을 말함

2. 동일인 현황

	법인명 ²⁾ (성명)	관계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업종 ⁴⁾ (직업)	비고
본인 특수관계인 ¹⁾ · ·					

주 1) 특수관계인중 자연인 및 비영리법인·조합 또는 단체의 경우 해당 은행의 주식을 보유하고 있거나 보유하고자 하는 자에 한하여 작성

2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기

3) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재

4) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 동일인중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

	업종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾	재무건전성 비율 ⁴⁾
○○○ ¹⁾					
△△△					
×××					
· · ·					
계					
비금융회사 소계				()	

주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재

2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3) 비금융회사는 「은행법」 제2조제1항제9호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함

4) 신청일 이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준

* () 내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

3-2. 동일인중 기관전용 사모집합투자기구*인 자의 현황

* 주식취득예정 은행 주식보유비율이 4%를 초과하는 경우에 한함

가. 회사 현황

상 호		업무집행사원 (주민등록번호/ 사업자등록번호)	
설립연월일		등록연월일 (등록번호)	
소 재 지		존립기간	
출자총액 (백만원)		최대출자자 (지분율)	
주요출자자 (지분율)			
회사의 운용개요			

나. 사원 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

구 분	성명/상호	주민등록번호/ 사업자등록번호	출자액 (지분율)	소 속 대기업 집단명	소속 동일인의 비금융주력자 여부	소속 동일인 보유 해당 은행 주식수 (지분율)
무한책임 사원						
유한책임 사원						
출 자 총 액 :				소속 동일인 보유 해당 은행 주식 : 합계(지분율)		
기업집단 소속 : 계열회사 출자액 :						

다. 무한책임사원 등이 속하는 동일인 현황*

* 무한책임사원, 출자총액의 10%를 초과하여 지분을 보유하고 있는 유한책임사원을 대상으로 각각 작성

(단위 : 백만원)

	업 종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾
○○○ ¹⁾				
△△△				
×××				
· · ·				
계				
비금융회사 소계				()

주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재

2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3) 비금융회사는 「은행법」 제2조제1항제9호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함

4) 신청일 이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준

* () 내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

3-3. 동일인중 투자목적회사*인 자의 현황

* 주식취득예정 은행 주식보유비율이 4%를 초과하는 경우에 한함

가. 회사 현황

상 호		대표이사 (주민등록번호)	
설립연월일		등록연월일 (등록번호)	
소 재 지		존립기간	
자 본 금 (백만원)		최대주주(사원) (지분율)	
주요주주(사원) (지분율)			

나. 주주(사원) 현황

(단위 : 백만원)

주주(사원)명	주민등록번호/ 사업자등록번호	출자액 (지분율)	비금융주력자 여부	비고*

다. 임원 현황

성명 (한자)	직위명	주민등록번호	학 력	현근무처(직위)	주요경력	추 천 자

4. 주식취득 예정 은행의 주식발행 현황

은행명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금		의결권있는 발행주식총수	

5. 주식보유현황 및 취득계획

	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 보유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주 식 수(B)	추가취득후 보유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방 법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가				
본 인						()	()		
특수관계인	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

주 1) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호기재

2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분기재

* ()내는 지분율, 지분율은 의결권 있는 발행주식총수에 대한 보유지분율(%)을 소수점 세자리까지 기재

6. 주식 추가취득에 따른 소요액

	추 가 취 득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 타 ()
		최근 1개월 평균주가기준 ()	신청일 현재 주가기준 ()	
본 인				
특수관계인 · ·				
계				

* ()내는 주당가격 기재

첨부서류 : 최근 1개월 평균주가 산출근거자료 1부.

7. 소요자금 조달계획

(단위:백만원)

	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득 목적 및 경영관여 여부

9. 향후 추가 취득 및 보유 계획

10. 초과보유요건* 점검표

* 은행법 시행령 <별표1> 요건 및 인터넷전문은행 특례법 <별표> 요건

(금융기관)

항 목		내 용
자기자본비율 등 ¹⁾		
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등 록일 ²⁾ 및 등록사유		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액 ³⁾	백만원
	신용공여사유 ⁴⁾	
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 ⁵⁾ 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 ⁶⁾ 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반내용		
상호출자제한기업집단 해당 여부 ⁷⁾		
상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액 ⁸⁾		백만원

- 주 1) 해당 기관이 은행인 경우 최근 분기말 현재 위험가중자산에 대한 자기자본비율
해당 기관이 투자매매업·투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율
해당 기관이 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율
상기 기관 외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 자기자본비율 등
- 2) 「신용정보의이용및보호에관한법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 등록된 날짜 기재
- 3) (신청인이 보유하는 해당 은행의 의결권 있는 주식수 / 해당 은행의 의결권 있는 발행주식총수) × (은행의 자기자본)
- 4) 인터넷전문은행의 경우 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법」 제8조 제1항단서, 동 법 시행령 제5조제1항 및 「은행업감독규정」 제16조의4제6항에서 정하고 있는 사유를 기재
- 5) 법원의 판결에 의해 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위가 정하는 「부실금융기관대주주의경제적책임부담기준」에 의하여 경제적 책임 부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재
- 6) 「독점규제및공정거래에관한법률」, 「조세법 처벌법」의 위반(인터넷전문은행의 경우 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」의 위반 포함)으로 처벌받은 내용 포함
- 7) 인터넷전문은행의 한도초과보유주주가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 해당되는지 여부
- 8) 인터넷전문은행의 한도초과보유주주가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 해당되는 경우 해당 상호출자제한기업집단 중 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표에 따른 정보통신업(서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업/방송업/공영우편업/뉴스제공업은 제외)을 영위하는 회사인 자의 자산총액 합계액과, 해당 상호출자제한기업집단 중 비금융회사인 자의 자산총액 합계액을 각 기재
- ※ 자본총액을 산정함에 있어서 최근 사업연도말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증가분을 포함하여 계산

(투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합)

항 목		내 용
비금융주력자에 속하는 집합투자업자에 자산운용 위탁 여부		
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일 및 등록사유		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
	신용공여사유	
최근 5년내 신청인이 최대 • 주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인 • 허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌 받은 날짜 및 위반내용		
상호출자제한기업집단 해당 여부		
상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액		백만원

※ 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

(기금등)

항 목		내 용
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일 및 등록사유		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
	신용공여사유	
최근 5년내 신청인이 최대 • 주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인 • 허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌 받은 날짜 및 위반내용		

※ 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

(내국법인)

항 목		내 용
부채비율 ¹⁾		
해당 기업집단내 비금융회사의 부채비율 ²⁾		
주식취득 자금조달	조달방법	
	조달금액	
	(자본총액) ³⁾	
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일 및 등록사유		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
	신용공여사유	
최근 5년내 신청인이 최대 • 주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인 • 허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌 받은 날짜 및 위반내용		
상호출자제한기업집단 해당 여부		
상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액		백만원

주 1) 최근사업연도말 현재 대차대조표상 부채총액을 자본총액으로 나눈 비율

2) 신청인이 「독점규제및공정거래에관한법률」에 의한 상호출자제한기업집단에 속한 회사인 경우 작성 (해당 기업집단이 「주식회사의외부감사에관한법률」에 의한 결합재무제표 작성대상 기업집단인 경우에는 결합재무제표에 의해 산정한 부채비율을 말함)

3) 최근 결산기말 현재 대차대조표상 신청인의 자본총액

※ 나머지 항목의 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

(내국인 개인)

항 목		내 용
주식취득 자금조달 방법		
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일 및 등록사유		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
	신용공여사유	
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌 받은 날짜 및 위반내용		
상호출자제한기업집단 해당 여부 ¹⁾		
상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액		백만원

1) 한도초과보유주주인 개인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단을 지배하는 경우 작성

※ 나머지 항목의 작성요령은 금융기관의 경우와 동일

(외국인)

항 목		내 용
업종 ¹⁾		
자산총액 ²⁾		
국제적 신인도 ³⁾		
해당 외국의 금융감독기관으로부터 영업정지조치를 받은 날짜 및 그 사유		
최근 3년간 자기자본비율 ⁴⁾		
금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일		
은행으로부터의 신용공여	신용공여액	백만원
	자기자본	백만원
	출자비율 해당금액	백만원
	신용공여사유	
최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반내용		
상호출자제한기업집단 해당 여부		
상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위 회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액		백만원

주 1) 지주회사인 경우 자회사의 업종 기재

2) 최근 사업연도말 대차대조표를 기준으로 작성 (외국금융회사의 지주회사의 경우 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융회사를 기준으로 함)

3) 국제 신용평가기관이 발표한 해당 금융회사의 신용평가등급 등을 기재 (외국금융회사의 지주회사의 경우 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융회사를 기준으로 함)

4) 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 또는 순자본비율(증권회사) 및 지급여력비율(보험회사) 등 해당 외국의 금융감독기관이 정하는 재무건전성 비율 (외국금융회사의 지주회사의 경우에는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융회사를 기준으로 함)

※ 나머지 항목의 작성요령은 국내 금융기관의 경우와 동일

(기관전용 사모집합투자기구, 투자목적회사)

주주· 사원명 ¹⁾	구분 ²⁾	항 목 ³⁾	내 용
(주)△△△	금융기관 (업무집행사원)	자기자본비율 등	
		금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등록일 및 등록사유	
		은행으로부터의 신용공여	신용공여액 백만원
			자기자본 백만원
			출자비율 해당 금액 백만원
			신용공여사유
		최근 5년내 신청인이 최대·주요주주인 금융기관이 부실 금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용	
		최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반 내용	
		상호출자제한기업집단 해당 여부	
		상호출자제한기업집단 내 정보통신업 영위회사의 자산총액 합계액 및 비금융회사의 자산총액 합계액	백만원
⋮	⋮	⋮	⋮
		⋮	⋮
		⋮	⋮

주 1) 한도초과보유요건 심사대상이 되는 주주 및 사원*

* 한도초과보유주주인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 및 출자지분 30% 이상이거나 동 사모집합투자기구를 사실상 지배하는 유한책임사원, 한도초과보유주주인 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 및 동 투자목적회사에 대한 출자지분이 30% 이상이거나 동 투자목적회사를 사실상 지배하는 주주나 사원(영 별표1 제7호)

2) 한도초과보유요건의 심사대상인 주주 또는 사원의 법적 성질* 및 업무집행사원, 유한책임사원(출자지분 30% 이상이거나 동 기관전용 사모집합투자기구 등을 사실상 지배), 주주(투자목적회사에 대한 출자지분이 30% 이상이거나 사실상 지배) 여부 기재

* 금융기관, 투자회사 등, 기금 등, 내국법인, 내국인, 외국인

3) (위 표에 기재된 구분, 항목 등은 예시임) 주주 및 사원의 법적 성질에 맞추어 앞에 열거된 금융기관 등의 점검표와 동일하게 각 항목을 기재하되, 외국인 중 금융회사가 아닌 자에 대한 항목을 작성하는 경우에는 '외국인'에 대한 점검표 항목에 '내국법인'에 대한 점검표 중 '부채비율' 항목과 '주식취득 자금조달' 항목을 추가하여 기재

※ 각 항목의 작성요령은 각각의 주주·사원에 적용되는 점검표의 내용과 동일

11. 기관전용 사모집합투자기구 등에 대한 추가요건* 점검표

* 은행법 제15조의3 제2항, 동법 시행령 제10조 제2항, 은행업감독규정 제15조

가. 업무집행사원의 일반적 요건 현황

항 목		내 용
법인 등록번호		
자신이 업무집행사원으로 있거나 그 재산 운용을 위탁받은 기관전용 사모집합투자 기구 등의 다른 사원 또는 주주의 특수 관계인이 아닐 것		
법인 설립일		
최근 5년내 금융관련법령 등 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반내용		
최근 5년간 신청인이 최대·주요 주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
자신이 업무집행사원으로 있는 기관전용 사모집합투자기구의 자산운용 능력	출자 약정액 합계액	백만원
	설립 후 누적 출자 약정액 합계액	백만원
최근 3년간 「자본시장과금융투자업에 관한법률」제278조제1항각호의 어느 하나 또는 동법 <별표6> 각호의 어느 하나에 해당하여 기관경고 이상의 조치를 받은 사실 여부		
최근 5년간 「채무자회생및파산에관한법률」에 따른 회생절차개시기업 등의 해당 여부		
최근 5년간 「신용정보의이용및보호에 관한 법률」 등에 의해 금융질서문란 거래정보 거래자 등으로 등록된 사실 여부		
「기업구조조정촉진법」상 부실징후기업 해당 여부		

나. 업무집행사원의 임원 결격요건 현황

(1) 임원 현황

성명 (한자)	현직위	생년월일 (주민등록번호)	학력	주요경력	비고
○ ○ ○					
△ △ △					
× × ×					
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮					

(2) 임원결격사유 점검표

성명 (한자)		직위		
결격사유			해당여부	비고
1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인				
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람				
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람				
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람				
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람				
6. 다음 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람				
1) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 감사 또는 감사위원				
2) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외, 이하 같음)				
3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원				

4) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제 10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함, 이하 같음)		
5) 2)부터 4)까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람		
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 다음 기간이 지나지 아니한 사람		
1) 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함) : 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 요구일 또는 해임권고일을 말함)부터 5년 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함) 또는 업무집행정지 : 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말함) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 다. 문책경고 : 문책경고일부터 3년		
2) 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 면직요구 : 면직요구일부터 5년 나. 정직요구 : 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구 : 감봉요구일부터 3년		
3) 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 1) 또는 2)의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 1) 또는 2)에서 정하는 기간		
4) 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 1)부터 3)까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 1)부터 3)까지에서 정하는 기간		
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 다음 어느 하나에 해당하는 사람		

1) 해당 금융회사가 은행인 경우: 해당 은행, 해당 은행의 자회사등(「은행법」 제37조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행의 자회사등”이라 한다), 해당 은행의 자은행(「은행법」 제37조제5항에 따른 자은행을 말한다. 이하 “은행의 자은행등”이라 한다), 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 또는 그 은행지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행지주회사의 자회사등”이라 한다)과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 은행의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람		
2) 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우: 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 금융지주회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람		
3) 해당 금융회사가 은행 또는 금융지주회사가 아닌 경우: 해당 금융회사와 여신거래규모가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준(여신거래잔액이 10억원) 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 금융회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람		

첨부서류

<공통>

1. 정관(법인인 경우에 한한다)
2. 외국 기업의 경우에는 법인등기부 등본에 준하는 서류
3. 최근 사업연도말 현재 재무제표 및 최근 사업연도말 이후 반기 재무제표(법인인 경우에 한한다)
4. 제3호에 따른 재무제표에 대한 회계감사인(「주식회사의외부감사에관한법률」 제3조제1항에 따른 감사인을 말한다)의 감사보고서 및 검토보고서
- 4-2. 동일인 중 기관전용 사모집합투자기구인 자가 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류
 - 가. 기관전용 사모집합투자기구의 정관, 등기부 등본
 - 나. 기관전용 사모집합투자기구의 무한책임사원, 출자총액의 10%를 초과하여 지분을 보유하고 있는 유한책임사원이 소속된 동일인이 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류 - 회계법인 등의 확인서 및 최근대차대조표(「주식회사의외부감사에관한법률」에 의한 결합재무제표 작성대상 기업집단인 경우 결합재무제표 포함)

- 4-3. 동일인 중 투자목적회사인 자가 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류
- 가. 투자목적회사의 정관, 등기부 등본, 주주(사원)명부
- 나. 투자목적회사의 주식(지분)의 4%를 초과하여 취득한 기관전용 사모집합투자기구가 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류
- 기관전용 사모집합투자기구의 정관, 등기부 등본
 - 기관전용 사모집합투자기구의 무한책임사원, 출자총액의 10%를 초과하여 지분을 보유하고 있는 유한책임사원이 소속된 동일인이 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류 - 회계법인 등의 확인서 및 최근대차대조표(「주식회사의외부감사에관한법률」에 의한 결합재무제표 작성대상 기업집단인 경우 결합재무제표 포함)
5. 해당 법인이 「은행업감독규정」 <별표2-8> 제2호 각 목의 1에 해당하는 자가 아님을 확인할 수 있는 서류(신용정보조회표 등) <외국인은 제외>
6. 신청일 현재 주식취득 대상은행으로부터 받은 신용공여가 「은행법」 제35조의2제1항의 한도를 초과하지 않음을 입증하는 서류(주식취득 대상은행의 확인서 등). 다만, 인터넷전문은행의 경우 신청일 현재 주식취득 대상 인터넷전문은행으로부터 받은 신용공여가 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법」 제8조제1항단서, 동 법 시행령 제5조제1항, 「은행업감독규정」 제16조의4제6항에 따른 사유에 해당함을 입증하는 서류(주식취득 대상 인터넷전문은행의 확인서 등)
7. 동일인이 「은행법」 제2조제1항제9호에서 정하는 비금융주력자가 아님을 입증하는 서류 - 회계법인 등의 확인서 및 최근대차대조표(「주식회사의외부감사에관한법률」에 의한 결합재무제표 작성대상 기업집단인 경우 결합재무제표 포함)
8. 금융기관의 주식보유가 은행의 지배주주로 적합한지 여부 및 해당 은행의 건전성과 금융산업의 효율성에 미치는 영향을 분석한 서류
9. 다음의 요건을 충족함을 입증하는 서류
- 가. 최근 5년간 「금융산업의구조개선에관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「은행법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 기관의 최대주주·주요주주(의결권있는 발행주식총수의 10%이상을 보유한 주주) 또는 그 특수관계인이 아닐 것 (다만, 법원의 판결로 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 「은행업감독규정」 <별표2-8>에서 정하는 기준에 해당하는 자의 경우 판결문 사본 또는 경제적 책임부담을 입증하는 서류)
- 나. 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제및공정거래에관한법률」 또는 「조세범 처벌법」 위반(인터넷전문은행의 경우 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반을 포함한다)으로 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것

<금융기관>

10. 해당 법인에 적용되는 다음의 재무건전성에 관한 기준을 충족함을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서

가. 「은행법」에 의한 은행(「은행법시행령」 제13조제1항 제37호, 제40호 및 제41호의 법률에 따라 설립된 기관을 포함)인 경우 최근 분기말 현재 총자본비율이 100분의 8이상, 기본자본비율이 100분의 6이상, 보통주자본비율이 100분의 4.5이상일 것

나. 투자매매업자·투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율이 100% 이상일 것

다. 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 100% 이상일 것

라. 가목부터 다목까지 이외의 기관인 경우 해당 기관에 적용되는 자본적정성기준을 충족할 것

<투자회사>

10. 비금융주력자의 보유지분이 4%를 초과하지 않음을 입증하는 서류(주주명부 등)

11. 비금융주력자인 동일인에 속하는 집합투자업자(「자본시장과금융투자업에관한법률」 제8조제4항에 따른 집합투자업자)에 자산운용을 위탁하지 않음을 입증하는 서류(위탁(예정) 집합투자업자 명의 협약서 등)

<내국 법인>

10. 해당 법인의 부채비율이 200% 이하임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서

11. 해당 법인이 「독점규제및공정거래에관한법률」에 따른 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기업집단의 부채비율이 200% 이하임을 입증하는 서류 및 이에 대한 회계감사인의 검토보고서

12. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금임을 입증하는 서류 및 해당 법인의 최근 대차대조표상 자본총액 현황

<내국인 개인>

10. 주식취득 자금이 금융기관으로부터의 차입금이 아님을 입증하는 서류

<외국인>

10. 법인의 경우 설립일, 대표자, 종업원수, 자본금, 자산규모, 주요주주, 국내 투자 현황 등 법인의 기본적인 사항을 기재한 서류, 개인의 경우 이력서
11. 주식 취득예정 해당법인의 최근 3년간 요약재무제표 등 총자산 및 영업규모를 입증할 수 있는 서류(은행업의 경우 세계 순위, 기타 금융업의 경우 해당국가 동종업종 평균자산규모 및 해당금융기관의 순위 등 포함)
12. 해당 외국금융기관을 감독하는 감독기관 등의 다음 사항에 대한 확인서
 - 가. 해당 외국의 금융회사이거나 해당 국가 금융회사의 지주회사임
 - 나. 해당 외국의 금융감독기관으로부터 최근 3년간 영업정지조치를 받은 사실이 없음
 - 다. 해당 외국의 관련규정상 대한민국 「은행업감독규정」 <별표2-8> 제2호 각 목의 1에 해당하는 자가 아님
 - 라. 은행업의 경우 국제결제은행(BIS) 기준에 의한 자기자본비율, 기타 금융업의 경우 해당 금융업종의 재무건전성을 평가하는 감독당국의 자체평가기준에 의한 평가결과(최근 3개년도분)
 - * 금융기관의 지주회사는 해당지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융 회사를 기준
 - 마. 국제적인 신용평가기관의 신용평가결과(최근 2회분)
13. 승인신청인의 국적증명서류 및 대리인을 통해 신청하는 경우 대리인의 대리권을 증명하는 서류
14. 승인신청 당시 해당법인의 해당은행의 주식보유현황을 입증할 수 있는 서류

<기관전용 사모집합투자기구, 투자목적회사>

10. 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 또는 사원 사이에 체결된 계약서
11. 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 및 사원 내역
12. 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 및 사원의 특수관계인 내역
13. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 사원으로 있는 다른 기관전용 사모집합투자기구 및 그 사원 현황
14. 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 투자내역
15. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등과 관련한 다음의 자료
 - 가. 업무집행사원의 정관, 등기부 등본, 주주(사원 명부)
 - 나. 금융회사 임원 약력표 등을 포함한 이력서*(사진부착 및 본인 확인)
 - * 피한정후견인 등 결격요건을 확인할 수 있도록 이력서에 '등록기준지(본적)'를 반드시 기재
 - 다. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항제1호부터 제4호의 규정에 해당 하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서 등)

- 라. 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
 - 마. 현 근무처의 근무기간이 5년 이상인 경우 재직증명서, 5년 미만인 경우 이전 근무처의 확인서(경력증명서 등)
 - 바. 외국인의 경우 법규상 임원의 결격사유에 준하는 이전 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무지의 확인서 등)
 - 사. 이사, 감사, 주요업무집행책임자의 경우 이사회결의서 또는 주주총회결의서 등
 - 아. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)
16. 기타 승인요건 충족여부를 확인할 수 있는 자료



인허가 사례

2-(2) 동일인 주식보유한도 초과보유 승인

신 청 회 사	OO은행	신 청 일	2014. 9. 30.
처 리 부 서	은행감독국 은행총괄팀	완 료 일	2014. 10. 17.
신 청 내 용	☐ △△△는 OO지주의 한도초과보유주주였으나, OO지주의 100% 자회사인 OO은행이 OO지주를 흡수합병(OO지주 소멸, OO은행 존속)하면서 OO은행의 한도초과보유주주가 됨 ○ 이에 따라 OO은행 주식의 동일인 주식보유한도 초과보유 승인을 신청		
심 사 내 용	☐ 금융위 공식절차 및 사전협의내용 ○ '14.6.7. OO지주와 OO은행은 합병예비인가를 신청(예비인가와 관련된 사전협의를 14.4.월 및 5월에 여러번 진행되었고, 동 협의시 한도초과보유승인은 본인가신청과 동시에 하기로 협의) ○ '14.7.30. 금융위, 합병예비인가 의결 ○ '14.9.30. OO지주와 OO은행은 합병(본)인가를 신청, △△△는 OO은행의 동일인 주식보유한도 초과보유 승인신청(사전협의를 14.9월 여러번 진행됨) ○ '14.10.17. 금융위, 합병본인가 및 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 ☐ 주요 쟁점사항 ○ △△△를 포함한 동일인의 범위 및 이를 확정하는 절차 ☐ 우리원의 보완 요청사항 ○ △△△이 외국금융회사이므로 동사의 본국감독당국에 △△△의 건전성 등을 확인해달라고 요청 ☐ 주요심사내용 ○ △△△의 건전성, 국제적 신인도, 은행 지배주주로서의 적합성 등		

◆ 인허가 사례 (금융위 결정내용)

2-(3) 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 처리 기간 제외

신 청 회 사	(주)OO	신 청 일	-
처 리 부 서	은행감독국 은행총괄팀	금융위 결정일	2019. 4. 17.
주 요 골 자	□ (주)OO는 (주)△△은행에 대한 주식보유한도 초과보유 승인을 신청 하였으나 심사과정 중 (주) OO의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 위반혐의에 대해 공정거래위원회가 2018년 2월 부터 조사 등 절차를 진행중인 사실을 확인하여 처리기간 제외		
안 건 내 용	(주)OO의 (주) △△은행에 대한 주식보유한도 초과보유 승인 처리기간 제외 결정안 (주)OO의 (주)△△은행에 대한 주식보유한도 초과보유승인 신청 관련 은행법 시행령 제4조의3, 은행업감독규정 제14조의2의 규정에 따라 다음의 기간을 주식보유한도 초과보유 승인의 처리기간에 산입하지 아니한다. - 다 음 - □ 주식보유한도 초과보유 승인의 처리기간에 산입하지 아니하는 기간 ○ (주)OO가 주식보유한도 초과보유 승인을 신청한 날부터 (주)OO의 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조제1항 위반혐의에 대해 공정거래위원회가 2018년 2월부터 진행중인 조사 등 절차가 끝나는 날(다만, (주)OO의 다른 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 위반 혐의가 있어 공정거래위원회에 대한 사실조회를 통해 조사 등 절차가 진행중이라는 사실이 확인되고, 금융위원회 위원장이 그 내용이 승인심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정한 경우 관련 조사 등 절차가 끝나는 날)까지 □ 주식보유한도 초과보유 승인의 처리기간에 산입하지 아니하는 이유 ○ (주)OO가 주식보유한도 초과보유 승인을 신청한 날부터 (주)OO의 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 위반혐의로 고발되고 위반 사실이 확정될 경우 벌금형 이상의 형사처벌을 받을 수 있어, ○ 공정거래위원회의 조사 등 절차의 내용이 (주)OO의 (주)△△은행에 대한 주식보유한도 초과보유 승인심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정됨		

Ⅵ. 유권해석

1. 동일인 주식보유한도에 대한 심사대상 범위 관련

- 인터넷전문은행특례법상 비금융주력자에 대한 동일인 주식 보유한도 초과 보유 승인심사를 하는 경우, 신청인의 “계열주로서 인터넷전문은행의 주식을 소유하지 않는 자”를 포함하여 심사할 수 없음
 - 인터넷전문은행특례법 별표에 따르면 “주식을 보유한 자”가 심사대상임이 문언상 명백하고,
 - 신청인이 기업집단에 속하는 회사인 경우 해당 기업집단의 부채비율 등을 요건으로 규정할 뿐, 계열주에 대해서도 요건을 적용하도록 별도의 규정을 두고 있지 않음

- 법문언상 인터넷전문은행의 비금융주력자에 대한 동일인 주식보유한도초과 보유 승인심사에서 “주식을 소유하지 않은 계열주”는 심사대상에 포함되지 않음

V. 관련 법규

은행법

§15, §16, §16의2

은행법 시행령

§4, §4의2, §4의3, §5, §8, 별표1

인터넷전문은행의 설립 및 운영에 관한 특례법

§5, 별표

인터넷전문은행의 설립 및 운영에 관한 특례법 시행령

§2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 은행

(3) 비금융자회사 출자승인

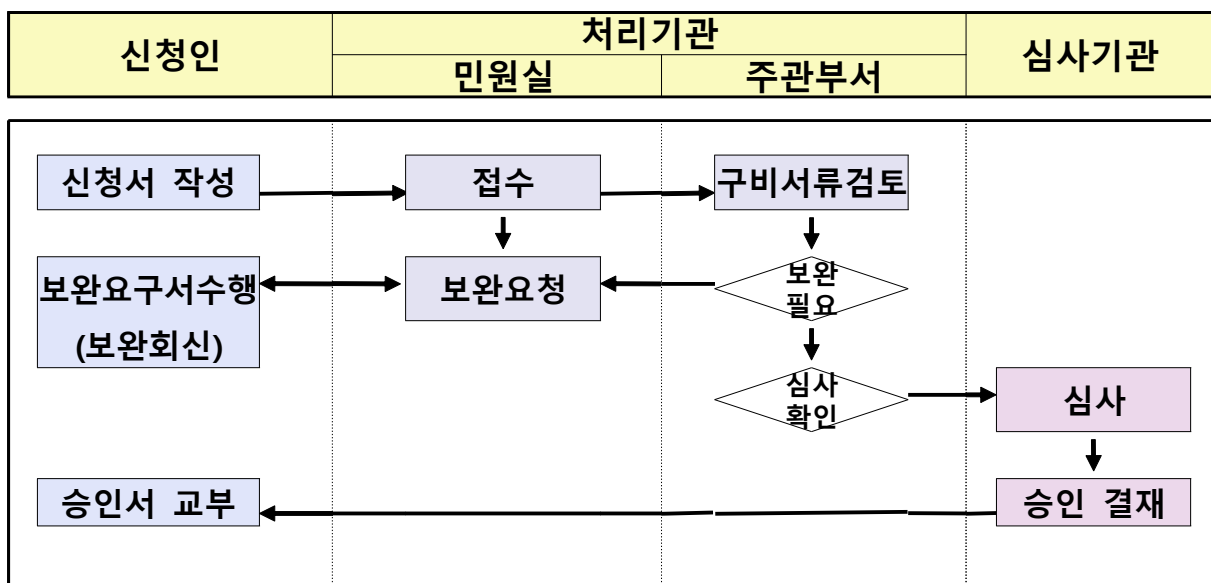
I. 비금융 자회사 출자 승인 개요

- 은행법상 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식(출자지분 포함)의 15%를 초과하는 주식을 소유할 수 없음
- 다만 금융기관은 기업구조조정 촉진을 위해 필요한 것으로 금융위원회의 승인을 얻은 경우에는 다른 회사(비금융업종 회사)의 의결권 있는 발행주식(출자지분 포함)의 15%를 초과하는 주식을 소유하는 것이 가능함

< 비금융 자회사 출자 승인의 의의 >

- 금융기관은 다른회사(비금융업종 회사)에 대한 출자가 제한되지만, 기업구조조정 촉진을 위해 금융기관이 다른 회사에 대한 출자 제한(다른회사 발행주식의 15%)을 초과한 지분을 소유하고자 하는 경우 출자목적 및 규모, 금융기관 경영에 미치는 영향 등을 검토하여 출자를 승인함

II. 비금융 자회사 출자 승인 절차



☐ 비금융자회사 출자승인 신청

- 다른 회사의 의결권 있는 발행주식의 15%를 초과하여 소유하고자 하는 경우(15%를 초과하는 주식을 소유한 금융기관이 주식을 추가로 소유하고자 하는 경우를 포함) 취득예정일 30일전까지 승인신청서를 금융감독원에 제출
- 주식을 추가로 취득하지 아니하였음에도 불구하고 주식수의 변동 등의 사유로 15%를 초과하게 된 때에는 동 사유 발생일로부터 15일 이내 승인신청서를 제출

Ⅲ. 비금융 자회사 출자 승인 심사기준

☐ 출자 목적의 적정성

- 기업구조조정 촉진을 위하여 필요한지 여부 등

☐ 출자 규모의 적정성 등

- 15% 초과 자회사 총 출자액 < 은행자기자본의 20% 등

☐ 은행경영에 미치는 영향의 적정성 등

- BIS기준 자기자본비율 8% 이상 여부 (BIS기준 자기자본비율 8% 미만인 경우 경영개선계획의 승인을 얻었는지 여부) 등

☐ 출자지분 처분 계획의 적정성 등

☐ 「금융산업의구조개선에관한법률」 제24조에 해당되는 경우

- 관련시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는지 여부에 대해 공정거래위원회와 사전 협의

Ⅳ. 비금융 자회사 출자 승인 신청서 작성 요령

1. 승인 신청서 양식

<제119호 서식> <신설 2016. 7. 20.>

작 성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

비금융자회사 출자승인 신청서

문서번호 20 . . .

수 신 : 금융위원회

참 조 : (은행과)금융서비스국장

제 목 : 비금융자회사 출자승인 신청

「은행업감독규정」 제51조제1항에 따라 ○○회사에 대한 출자승인을 다음과 같이 신청합니다.

- 다 음 -

1. 출자회사의 개요
2. 출자주식의 종류 및 주식수
3. 출자목적
4. 취득방법 및 금액
5. 은행법, 상법, 증권거래법 등 관계법·규정의 준수여부
6. 은행 경영에 미치는 영향
7. 출자회사의 영업현황 및 향후 전망
8. 출자지분 처분계획
9. 기타 특기사항

○ ○ 은 행 은 행 장 (인)

첨부서류 :

1. 출자회사의 최근 3개년 재무제표
2. 기타 참고자료

2. 승인 신청서 항목

1. 출자회사의 개요
2. 출자주식의 종류 및 주식수
3. 출자목적
4. 취득방법 및 금액
5. 은행법, 상법, 증권거래법 등 관계법·규정의 준수여부
6. 은행 경영에 미치는 영향
7. 출자회사의 영업현황 및 향후 전망
8. 출자지분 처분계획
9. 기타 특기사항

3. 승인 신청서 첨부서류

1. 출자회사의 최근 3개년 재무제표
2. 기타 참고자료

V. 관련 법규

은행법

§37

은행법 시행령

§21

은행업감독규정

§51

금융산업의 구조개선에 관한 법률

§24

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.